

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 582/2535	นาย เจีย ว หรือ ย่งเจียง แซ่กิ ม	โจทก์
	จำเลยร่วม	โจทก์
	นาย สุจน์ แซ่กิม หรือ กรกীরติ	โจทก์
	นาย บะ หรือ ย่งยู่ หรือ ไชยวัฒน์ แซ่ กิม หรือ กรกীরติ	
		จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 525, มาตรา 1360 วรรคสอง

ป.วิ.พ. มาตรา 104, มาตรา 142 (2)

เมื่อปรากฏว่าคำพยานโจทก์หลายปากขัดกันเป็นข้อพิรุธ อีก ทั้งพยานโจทก์ทุกปากล้วนเป็นผู้ใกล้ชิดกับโจทก์ทั้งสิ้น ไม่มี คนใดพอที่จะถือได้ว่าเป็นพยานคนกลาง โดยแท้จริง ประกอบกับเมื่อ พิจารณาลายมือชื่อของ บ. ในพินัยกรรมที่โจทก์อ้าง เปรียบเทียบกับลายมือชื่อของ บ. ในเอกสารอื่น ๆ แล้ว จึงเชื่อได้ว่า บ. มิได้ทำ พินัยกรรม การยกให้หอสังหาริมทรัพย์ จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะสมบูรณ์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 525 โจทก์และจำเลยร่วมเป็น ทายาทโดยธรรมของ บ. ย่อมมีสิทธิได้ดอกผลตามส่วนของตนที่มีในบ้านพิพาท ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1360วรรคสอง แต่คำฟ้องแย้งของจำเลยร่วมเรียกร้องเอาดอกผล ของ บ้านพิพาทจากโจทก์เป็นของตนแต่เพียงผู้เดียวทั้งหมด ศาลจะพิพากษา ให้ จำเลยร่วมได้รับแต่ส่วนแบ่งในเมื่อทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยร่วมควรได้แต่ส่วน แบ่งเท่าใดก็ได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142(2).

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์และจำเลยเป็นบุตรนายบุนเล้งหรือกิมเล้งหรือเล้ง แซ่กิม แต่ต่างมารดากัน นายบุนเล้งได้ทำพินัยกรรมมอบให้โจทก์เก็บรักษาไว้ 1 ฉบับ ครั้นนายบุนเล้งได้ถึงแก่กรรม โจทก์ได้เปิดพินัยกรรมปรากฏว่านายบุนเล้งยกบ้านไม้สองชั้นและรถยนต์ 10 ล้อ ให้แก่จำเลย กับยกบ้านไม้ชั้นเดียวและข้าวเปลือกจำนวน 233 เกวียน 22 ถัง ราคาเกวียนละ 3,100 บาทเป็นเงิน 722,982 บาท ให้แก่โจทก์ ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายพินัยกรรมท้ายฟ้อง โจทก์แจ้งให้จำเลยทราบถึงพินัยกรรมดังกล่าว และขอกฎหมายยุ่งข้าวจากจำเลยเพื่อตรวจสอบจำนวนข้าวเปลือก จำเลยไม่ยอมรับรู้พินัยกรรมและอ้างว่าทรัพย์สินเป็นของจำเลยทั้งสิ้น และจำเลยได้จำหน่ายข้าวเปลือกไปแล้ว ขอให้พิพากษาว่า บ้านไม้ชั้นเดียวเลขที่ 24 ถนนประธานเมือง ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรและข้าวเปลือกจำนวน 233 เกวียน 22 ถัง เป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยเกี่ยวข้อง ให้จำเลยส่งมอบบ้านไม้ชั้นเดียวดังกล่าวแก่โจทก์พร้อมด้วยค่าเช่าเดือนละ 500 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะส่งมอบและให้จำเลยใช้ราคาข้าวเปลือกเป็นเงิน 722,982 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า บ้านไม้ชั้นเดียวเลขที่ 24 ถนนประธานเมืองตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร นายบุนเล้งได้ยกให้แก่นางกี แซ่กิม ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2520 ส่วนข้าวเปลือกที่อยู่ในยุ้งข้าวของนายมานิตย์ ชังฉนาก เป็นของจำเลย มิใช่ทรัพย์สินของนายบุนเล้ง พินัยกรรมที่โจทก์กล่าวอ้างเป็นพินัยกรรมที่โจทก์กับพวกร่วมกันทำขึ้นโดยลอกเลียนลายมือชื่อนายบุนเล้งเป็นพินัยกรรมปลอม พินัยกรรมตกเป็นโมฆะเพราะนายบุนเล้งไม่มีทรัพย์สิน ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา จำเลยแถลงไม่ติดใจเกี่ยวกับบ้านไม้ชั้นเดียวที่พิพาทยอมให้โจทก์เข้าดำเนินการได้เอง ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอให้เรียกนายสุพจน์ แซ่กิมหรือกรกิตติ ผู้โต้แย้งสิทธิในบ้านไม้ชั้นเดียวที่พิพาทเข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยร่วมให้การและฟ้องแย้งว่า บ้านไม้ชั้นเดียวที่พิพาทมิใช่ทรัพย์สินที่นายบุ๋นเล้งมีอยู่ก่อนตาย หากแต่เป็นทรัพย์สินของนางกีแซ่กิม มารดาจำเลยร่วมนางกีถึงแก่กรรมเมื่อปี 2524 บ้านดังกล่าวจึงตกทอดแก่จำเลยร่วมและจำเลยผู้เป็นบุตรพินัยกรรมตามฟ้องเป็นพินัยกรรมปลอม โจทก์ได้นำบ้านไม้ชั้นเดียวที่พิพาทของจำเลยร่วมให้บุคคลภายนอกเช่าเดือนละ 500 บาท นับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2529 ถึงเดือนมิถุนายน 2529 คิดเป็นเงิน 2,500 บาท ทำให้จำเลยร่วมขาดประโยชน์ที่ควรจะได้รับ ขอให้ยกฟ้อง และให้โจทก์ใช้ค่าเสียหาย 2,500 บาท กับค่าเสียหายอีกเดือนละ 500 บาท นับแต่เดือนกรกฎาคม 2529 เป็นต้นไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า บ้านไม้ชั้นเดียวที่พิพาทเป็นทรัพย์สินของนายบุ๋นเล้งซึ่งได้ทำพินัยกรรมยกให้แก่โจทก์ มิใช่ทรัพย์สินของนางกีซึ่งตกทอดแก่จำเลยร่วมพินัยกรรมตามฟ้องเป็นพินัยกรรมที่ถูกต้องแท้จริง นางกีถึงแก่กรรมเกินกว่า 1 ปีแล้ว คดีของจำเลยร่วมจึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า บ้านเลขที่ 24 ถนนประธานเมืองเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยและจำเลยร่วมเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าวให้จำเลยส่งมอบเงิน 722,982 บาท แก่โจทก์ ฟ้องแย้งของจำเลยร่วมให้ยก

จำเลยและจำเลยร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยและจำเลยร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยประการแรกว่าพินัยกรรมที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ ฝ่ายโจทก์มีตัวโจทก์ นายณรงค์ เหล็กแล่น นายชาญชัย พลรัมย์ และนางสุพัทธาสุพรรณบุญ มาเบิกความว่า นายบั่นเล้งได้ทำพินัยกรรมเอกสารหมายเลข จ.2 ขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2524 ที่บ้านของโจทก์ มีนายณรงค์นางสุพัทธา ลงชื่อเป็นพยาน และนายชาญชัยลงชื่อเป็นพยานและผู้เขียนนายณรงค์เป็นลูกจ้างขับรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ ของโจทก์มาตั้งแต่ปี 2524 จนถึงวันเบิกความ นางสุพัทธาเป็นบุตรสาวโจทก์ ส่วนนายชาญชัยในขณะนั้นก็มาขอพบพอยู่กับนางสุพัทธาและขณะเบิกความเป็นบุตรเขยโจทก์ บุคคลเหล่านี้จึงล้วนแล้วแต่เป็นผู้ใกล้ชิดกับโจทก์ทั้งสิ้น ไม่มีคนใดพอที่จะถือได้ว่าเป็นพยานคนกลางโดยแท้จริงโจทก์เบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่า นายบั่นเล้งซึ่งปกติอยู่ที่บ้านจำเลยได้มาที่บ้านโจทก์ โจทก์เพิ่งทราบว่าจะมีการทำพินัยกรรมในวันนั้น แต่โจทก์เบิกความว่า กระดาษที่ใช้เขียนพินัยกรรมเอกสารหมายเลข จ.2 โจทก์ได้เตรียมไว้ก่อนแล้วอยู่ในลิ้นชักโต๊ะที่เขียนพินัยกรรมประมาณ 2-3 แผ่น คำเบิกความของโจทก์จึงขัดกันเป็นพิรุณโจทก์เบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่า นายชาญชัยมาที่บ้านโจทก์แล้ว 2 วัน จึงได้มีการทำพินัยกรรมเอกสารหมายเลข จ.2 นายชาญชัยเบิกความตอบทนายจำเลยและจำเลยร่วมถามค้านว่า วันที่ 12 สิงหาคม 2524 เป็นวันอะไรจำไม่ได้ แต่ก่อนนั้นมีวันหยุด 2 วัน เหตุที่นายชาญชัยเบิกความเช่นนี้เพราะนายชาญชัยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนบ้านโจทก์อยู่จังหวัดพิจิตรเมื่อมีวันหยุดราชการติดต่อกัน นายชาญชัยจึงจะไปบ้านโจทก์ได้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า วันที่ 10 และ 11 สิงหาคม 2524 ตรงกับวันจันทร์และวันอังคารไม่ใช่วันหยุดราชการแต่อย่างใดจึงเป็นข้อพิรุณอีกประการหนึ่ง นางวรรณฤดี ปัทมธนิศร์ พยานโจทก์ซึ่งเป็นน้องร่วมบิดามารดาเดียว

กับโจทก์เบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่านายบุ๋นเล้งได้จัดสรรแบ่งทรัพย์สินให้แก่บรรดาบุตรโดยจัดการแบ่งเมื่อประมาณ 10 ปีก่อนเบิกความ (พยานเบิกความวันที่ 24 ตุลาคม 2529) ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.5 ที่โจทก์ส่งอ้างเป็นพยานว่า เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2520 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนนางวรรณฤดีเบิกความ 9 ปี 6 เดือนเศษ นายบุ๋นเล้งได้ทำหนังสือมอบบ้านไม้สองชั้นเลขที่ 55 ถนนประธานเมือง อำเภอ บางมูลนาก จังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยทรัพย์สินในบ้าน และสิทธิการเช่าที่ดินให้แก่ จำเลย กับมอบบ้านไม้ชั้นเดียวที่พิพาทพร้อมด้วยทรัพย์สินในบ้านและสิทธิการเช่าที่ดินให้แก่ นางกีมารดาจำเลยและจำเลยร่วม แสดงว่า นายบุ๋นเล้งได้จัดแบ่งทรัพย์สินของตนให้แก่ นางกีมารดาและบุตรทั้งหลายตั้งแต่ปี 2520 แล้วจึงไม่น่าจะต้องมาทำพินัยกรรมเอกสารหมาย จ.2 อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านไม้สองชั้นเลขที่ 55 และสิทธิการเช่าที่ดินที่นายบุ๋นเล้งทำหนังสือหมาย จ.5 มอบให้แก่จำเลยนั้น นายบุ๋นเล้ง ได้มีหนังสือลงวันที่ 21 ตุลาคม 2524 ถึงนายอำเภอ บางมูลนากขอยกกรรมสิทธิ์บ้านไม้สองชั้นดังกล่าวและขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินให้แก่จำเลยตามเอกสารหมาย ล.9 ดังนั้นนายบุ๋นเล้งไม่น่าที่จะมาทำพินัยกรรมเอกสารหมาย จ.2 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2524 ก่อนหน้าวันทำเอกสารหมาย ล.9 เพียง 2 เดือน 9 วัน ให้เป็นการซ้ำซ้อนกันทั้งเมื่อพิจารณาลายมือชื่อของนายบุ๋นเล้งในพินัยกรรมเอกสารหมาย จ.2 เปรียบเทียบกับที่นายบุ๋นเล้ง ได้ลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารฉบับอื่น หนึ่งที่โจทก์จำเลยและจำเลยร่วมต่างอ้างว่าเป็นลายมือชื่อของนายบุ๋นเล้งที่ถูกต้องแล้ว เห็นว่า ลายมือชื่อที่โจทก์อ้างว่าเป็นของนายบุ๋นเล้งตามเอกสารหมาย จ.3 และ จ. 4 เป็นอักษรภาษาจีน 3 ตัวและ 4 ตัว ส่วนที่จำเลยอ้างว่าเป็นลายมือชื่อของนายบุ๋นเล้งตามเอกสารหมาย ล.7 ล.10 ล.12 จ.5 ล.11 ล.9 และ ล.8 เป็นอักษรภาษาจีน 4 ตัว เอกสารดังกล่าวเว้นแต่เอกสารหมาย จ.5 เป็นเอกสารที่ทำต่อส่วนราชการและธนาคาร จึงเชื่อได้ว่า เป็นลายมือชื่อของนายบุ๋นเล้งที่แท้จริง ส่วนเอกสารหมาย จ.5 นั้น โจทก์ก็ส่งอ้างเป็นพยานเองเท่ากับยอมรับว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง เชื่อได้ว่า เป็นลายมือชื่อของนายบุ๋น

เล้งที่แท้จริงเช่นเดียวกัน แสดงว่า นายบุนเล้งลงลายมือชื่อโดยใช้อักษรภาษาจีน 3 ตัว และ 4 ตัว ตามเอกสารหมาย จ.3และ จ.4 กับใช้อักษรภาษาจีน 4 ตัว ตามเอกสารหมาย ล.7 และ ล.10สลับกันมาก่อน เอกสารฉบับสุดท้ายที่กล่าวมาคือเอกสารหมาย จ.4ซึ่งใช้อักษรภาษาจีน 3 ตัว และ 4 ตัว ทำขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน2507 และวันที่ 25 สิงหาคม 2508 ขณะนายบุนเล้งมีอายุ 62 ปี และ63 ปี ตามลำดับ ลักษณะของการเขียนลายเส้นเรียบ ต่อจากนั้นนายบุนเล้งได้ลงลายมือชื่อโดยใช้อักษรภาษาจีน 4 ตัว มาโดยตลอดตามเอกสารหมาย ล.12 ทำขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2519 ขณะมีอายุ74 ปี เอกสารหมาย จ.5 ทำขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2520 อายุ 75 ปีเอกสารหมาย ล.11 ทำขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2520 อายุ 75 ปีเอกสารหมาย ล.9 ทำขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2524 อายุ 79 ปีและเอกสารหมาย ล.8 ทำขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2525 อายุ 80 ปีจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2519 มาจนถึงวันที่22 ตุลาคม 2525 นายบุนเล้งลงลายมือชื่อโดยใช้อักษรภาษาจีน 4 ตัวมาโดยตลอด ลักษณะของการเขียนตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2519ตามเอกสารหมาย ล.12 ลายเส้นไม่เรียบ แสดงถึงควมมีอายุของผู้เขียนซึ่งในขณะนั้นนายบุนเล้งมีอายุถึง 74 ปี แล้ว และปรากฏลักษณะเช่นเดียวกันนี้ ต่อมาตามเอกสารหมาย จ.5 และ ล.11 ซึ่งเขียนในขณะมีอายุ 75 ปี พินัยกรรมเอกสารหมาย จ.2 ทำขึ้นเมื่อวันที่ 12สิงหาคม 2524 ขณะนั้นนายบุนเล้งมีอายุมากขึ้นอีกถึง 79 ปีลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรมที่ลงไว้กลับใช้อักษรภาษาจีน 3 ตัวต่างไปจากที่ใช้ 4 ตัวมาตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2519 และลายเส้นที่ปรากฏเป็นลายเส้นเรียบแตกต่างไปจากที่ปรากฏตามเอกสารหมาย ล.12จ.5 และ ล.11 อย่างเห็นได้ชัด ยิ่งกว่านั้นถ้าได้เปรียบเทียบลักษณะของการเขียนตามเอกสารหมาย ล.9 ซึ่งทำขึ้นหลังจากวันที่ลงในพินัยกรรมตามเอกสารหมาย จ.2 เพียง 2 เดือน 9 วัน จะเห็นความแตกต่างกันได้ชัด กล่าวคือ ลายเส้นแสดงถึงอาการสั่นของมืออย่างเห็นได้ชัด สมกับที่นายบุนเล้งมีอายุมากถึง 79 ปี นอกจากนี้ตามเอกสารหมาย ล.8 ที่นายบุนเล้งทำขึ้น

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2525 ในปีต่อมาขณะมีอายุ 80 ปี ลายเส้นยิ่งแสดงถึงอาการสั่นของมือมากขึ้น เมื่อประมวลเหตุผลตามที่กล่าวมาเข้าด้วยกันแล้ว ศาลฎีกาเชื่อว่านายบุนเล้งมิได้ทำพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 2 โจทก์จึงไม่มีสิทธิทำพินัยกรรมดังกล่าวมาฟ้องเรียกร้องเอาข้าวเปลือกหรือเงินค่าขายข้าวเปลือกและบ้านไม้ชั้นเดียวที่พิพาทจากจำเลยและจำเลยร่วม คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยและจำเลยร่วมว่าข้าวเปลือกที่พิพาทเป็นทรัพย์สินมรดกของนายบุนเล้งหรือไม่ต่อไปฎีกาของจำเลยและจำเลยร่วมในปัญหาข้อนี้ฟังขึ้น

ส่วนปัญหาที่ว่า บ้านไม้ชั้นเดียวที่พิพาทเป็นทรัพย์สินมรดกของนางกีซึ่งโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับมรดก อันจะทำให้จำเลยร่วมมีสิทธิฟ้องแย้งเรียกค่าขาดประโยชน์จากโจทก์ในการที่โจทก์นำไปให้บุคคลภายนอกเช่าหรือไม่นั้น เห็นว่า แม้จะได้ความตามที่โจทก์เบิกความตอบทนายจำเลยร่วมถามค้านว่า หลังจากที่นายบุนเล้งและนางกีอยู่กินกันที่บ้านไม้สองชั้นเลขที่ 55 ได้ประมาณ 20 ปีแล้วนายบุนเล้งก็มาซื้อบ้านไม้ชั้นเดียวที่พิพาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวที่พิพาทนี้นายบุนเล้งและนางกีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน และแม้จะได้ความว่า นายบุนเล้งได้ทำหนังสือยกกรรมสิทธิ์ส่วนของตนให้แก่นางกีตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2520 ตามเอกสารหมายเลข 5 ก็ตาม แต่บ้านไม้ชั้นเดียวที่พิพาทเป็นอสังหาริมทรัพย์ หาใช่เป็นสังหาริมทรัพย์ดังที่จำเลยร่วมกล่าวอ้างมาในฎีกาไม่ เพียงแต่ไม่เป็นส่วนควบกับที่ดินที่เช่าเท่านั้น การให้บ้านไม้ชั้นเดียวที่พิพาทเฉพาะส่วนกรรมสิทธิ์ของนายบุนเล้งจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะสมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 525 โจทก์เข้าแย้งการครอบครองบ้านไม้ชั้นเดียวที่พิพาทเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2529 ดังนั้นนางกีและจำเลยร่วมจึงครอบครองบ้านไม้ชั้นเดียวที่พิพาทเฉพาะส่วนของนายบุนเล้งติดต่อกันไม่ครบเวลาสิบปี จึงยังไม่ได้กรรมสิทธิ์เฉพาะส่วนดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 บ้านไม้ชั้นเดียวที่พิพาทเฉพาะส่วนของนายบุนเล้งจึงตกทอดให้แก่ทายาทโดยธรรมของนายบุนเล้ง

ซึ่งมีโจทก์และจำเลยร่วมเป็นทนายาทโดยธรรมรวมอยู่ด้วย โจทก์และจำเลยร่วมยอม
มีสิทธิได้ดอกลงตามส่วนของตนที่มีในบ้านไม้ชั้นเดียวที่พิพาทนี้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1360 วรรคสอง ตามคำฟ้องแย้งของจำเลยร่วม
เรียกร้องเอาดอกลงของบ้านไม้ชั้นเดียวที่พิพาทจากโจทก์เป็นของตนแต่เพียงผู้
เดียวทั้งหมดซึ่งศาลจะพิพากษาให้จำเลยร่วมได้รับแต่ส่วนแบ่งในเมื่อทางพิจารณาได้
ความว่า จำเลยร่วมควรได้แต่ส่วนแบ่งเท่าใดก็ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 142(2)แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามทางพิจารณายังไม่ได้ความชัด
แจ้งว่าทนายาทโดยธรรมของนางกีและนายบุนเลี้ยงแต่ละฝ่ายนั้นมีจำนวนที่ถูกต้องฝ่าย
ละกี่คน และค่าเช่าที่ดินที่บ้านไม้ชั้นเดียวที่พิพาทปลูกอยู่จะต้องเสียเดือนละเท่าใด
อันจะนำมาคำนวณส่วนได้ในดอกลงที่จำเลยร่วมมีส่วนได้รับได้ ศาลฎีกาจึงไม่อาจ
พิพากษาให้จำเลยร่วมได้รับแต่ส่วนแบ่งในชั้นนี้ได้"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องและให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยร่วมเสียโดยไม่ตัดสิทธิ
จำเลยร่วมที่จะนำคำฟ้องมายื่นใหม่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย
อายุความ.

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทรเมะ)

แหล่งที่มา	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ

การตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อของบุคคลนั้น ตามหลักแล้วมิใช่จะตรวจดูเฉพาะความเหมือนหรือคล้ายกันของลายมือชื่อแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เนื่องจากผู้ที่ต้องการปลอมลายมือชื่อของบุคคลอื่นนั้น ย่อมจะต้องตั้งใจและจงใจที่จะปลอมให้เหมือนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อาจกล่าวได้ว่าไม่มีผู้ปลอมรายใดที่จะตั้งใจหรือจงใจปลอมให้ไม่เหมือน ซึ่งจะง่ายต่อการตรวจพิสูจน์ เพราะเพียงแต่มองดูก็จะทราบทันทีว่าลายมือชื่อปลอมนั้นไม่เหมือนลายมือชื่อจริงดังนั้น เมื่อผู้ปลอมตั้งใจและจงใจปลอมลายมือชื่อให้เหมือนลายมือชื่อของจริง การตรวจพิสูจน์ว่าลายมือชื่อจริงกับลายมือชื่อปลอมแตกต่างกันอย่างไรนั้นก็จะเป็นเรื่องยาก ในเรื่องการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อนี้ตามหลักแล้วจะต้องดูที่ ลายเส้นและความเร็วของลายเส้นเป็นข้อสำคัญ ซึ่งพอจะอธิบายได้ดังนี้ ลายเส้น ลายเส้นที่ปรากฏเป็นลายมือชื่อของผู้ใดนั้นจะมีคุณลักษณะเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้นั้นเสมอ ไม่มีผู้ใดที่จะปลอมลายเส้นของผู้อื่นได้ แม้ผู้ปลอมจะได้พยายามฝึกหัดก็ตาม(เรื่องนี้ผู้เขียนเห็นว่า คล้ายกับลายพิมพ์นิ้วมือของแต่ละบุคคลซึ่งจะมีลายเส้นที่แตกต่างกัน จนอาจกล่าวได้ว่าไม่มีลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ใดเหมือนกันได้เด็ดขาด) ความเร็วของลายเส้น เมื่อลายเส้นที่ประกอบเป็นลายมือชื่อของบุคคลใดนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว ดังนั้น การสร้างลายเส้นของเจ้าของก็จะมีความเร็วอยู่ในตัวของมันเอง เช่น การทวัดเส้นคดเส้นโค้ง ลายหยักต่าง ๆ ที่เจ้าของลายมือชื่อกระทำในการเซ็นชื่อของตน (การปลอมลายมือชื่อที่ใช้วิธีลอกก็จะขาดความเร็วของลายเส้นซึ่งสามารถตรวจพิสูจน์ได้) อย่างไรก็ตามเรื่องความเร็วของลายเส้นนี้ก็อาจมีข้อผิดพลาดไปบ้าง แม้เจ้าของลายมือชื่อจะเป็นผู้เซ็นชื่อตนเองก็ตาม ซึ่งข้อผิดพลาดนี้อาจแบ่งได้เป็นสองประการคือ ประการแรก ข้อผิดพลาดชั่วคราว คือ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าของลายมือชื่อเพียงชั่วคราว แต่มีผลทำให้ไม่สามารถสร้างความเร็วของลายเส้นได้ เช่น มือเจ็บ หรือเมาสุรา จนไม่สามารถครองสติได้ เป็นต้น ประการที่สอง ข้อผิดพลาดถาวร คือ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าของลายมือชื่อแล้วทำให้ไม่สามารถสร้างความเร็วของลายเส้นได้ตลอดไปเช่น ความมีอายุมากขึ้น หรือ

สมองได้รับความกระทบกระเทือน เป็นต้น คำพิพากษานี้ก็ปรากฏว่า ศาลฎีกาได้วินิจฉัยในเรื่องนี้ไว้ว่า "...ตามเอกสารหมายเลข 12 ลายเส้นไม่เรียบแสดงถึงความมีอายุของผู้เขียน ซึ่งในขณะนั้นนายบุ๋นเลี้ยงมีอายุถึง 74 ปี แล้ว..."เหตุผลก็เพราะเมื่ออายุมากขึ้นความเร็วของลายเส้นก็จะลดลงไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงจุด ๆ หนึ่ง ซึ่งลายเส้นช้ามากก็จะเห็นได้ชัดว่าลายเส้นนั้นไม่เรียบ ดังที่ศาลฎีกาคดีนี้ได้วินิจฉัยไว้. ปราโมทย์ธรรมพนิชวัฒน์.